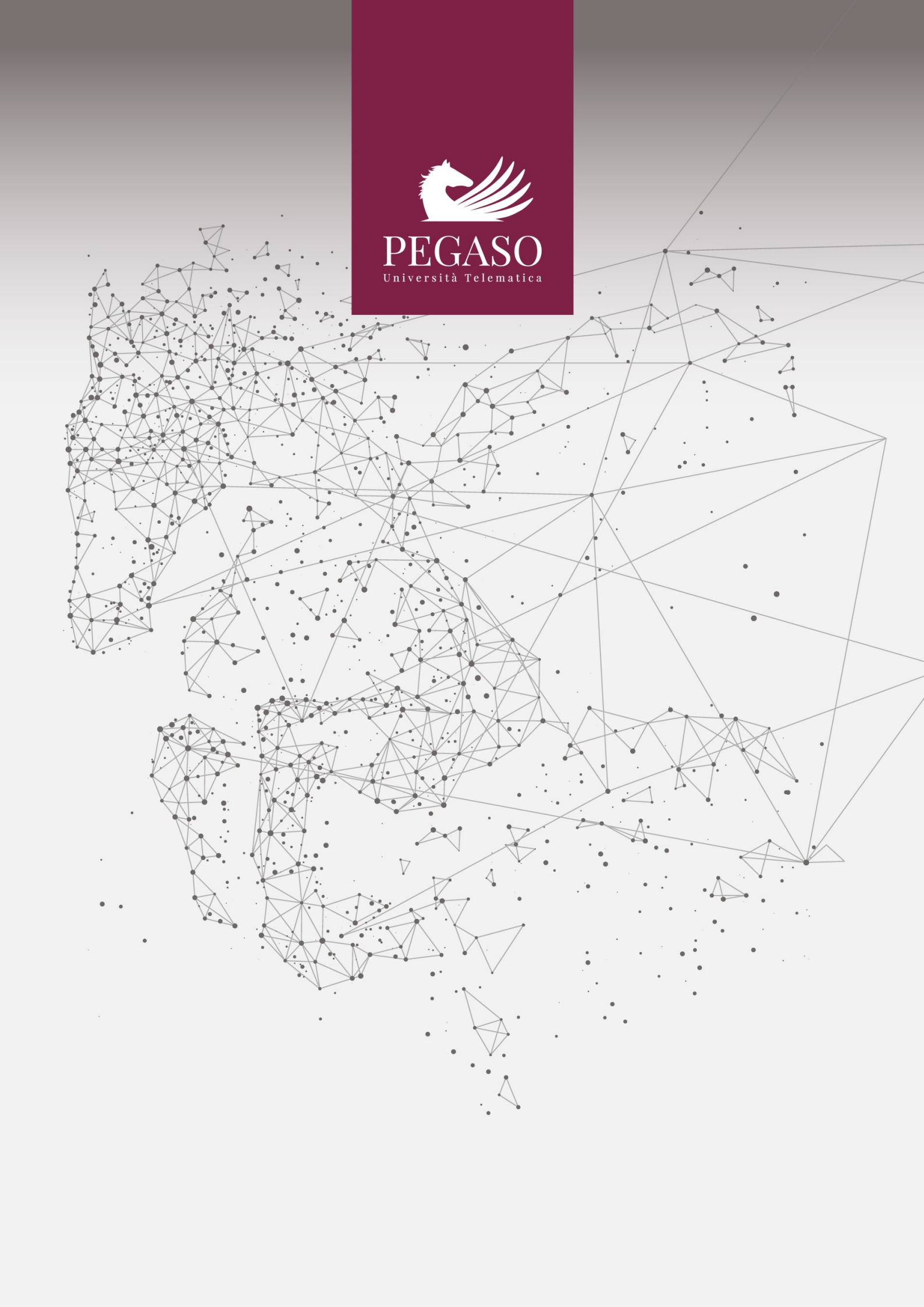

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. DIRITTO ALLA VITA 3
2. DIRITTO ALLA SALUTE 5
3. DIRITTO AL NOME E TUTELA DELLA PERSONALITÀ 10
4. DIRITTO ALL'ONORE E ALLA REPUTAZIONE 13
BIBLIOGRAFIA 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Diritto alla vita

Il diritto alla vita ed all'integrità fisica non è espressamente contemplato dalla Costituzione, ma non si dubita del suo valore assoluto. Esso è stato definito dalla nostra Corte costituzionale come il «primo dei diritti inviolabili dell'uomo»[1] ed è posto a presidio del fondamentale interesse della persona umana alla propria esistenza fisica.

Il diritto alla vita trova tutela nella normativa ordinaria (in particolare v. art. 5; disposizioni penali che puniscono l'omicidio e l'integrità fisica e morale: 575 ss. c.p.) e in numerose convenzioni internazionali: ad esempio, esso è espressamente proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti umani (art. 3), nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 6), nella CEDU (art. 2), nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 2).

La sua tutela è attuata imponendo ai consociati non soltanto l'obbligo (negativo) di non attentare alla vita o all'integrità fisica altrui, ma altresí un dovere (positivo) di soccorso, penale (593 c.p.) e civile (art. 2087 c.c.; 9 Statuto lav.; 1113 e 1157 cod. nav., relativi all'obbligo di soccorso in mare).

L'aspetto più delicato riguarda la individuazione del momento in cui si acquista il diritto alla vita, se esso spetti anche al nascituro, se sia configurabile un diritto a nascere (tutelato solo nei confronti dei soggetti diversi dalla madre) e se sia, altresì, riconoscibile – ed eventualmente in che termini - un diritto di morire. Con particolare riguardo alla posizione del nascituro, l'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 1978, n. 194 («Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza») statuisce che «lo Stato (...) tutela la vita umana dal suo inizio», cioè dal momento del concepimento; ed ora l'art. 1, comma 1, L. 19 febbraio 2004, n. 40 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita») espressamente dichiara di tutelare anche i diritti del concepito.

Tali questioni saranno approfondite unitamente al tema del consenso al trattamento sanitario e, dunque, al principio di autodeterminazione, in quanto occorre interrogarsi sul se la vita

[1] Corte cost. 27 giugno 1996, n. 223.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e la salute vadano tutelate in qualsiasi circostanza, anche di là dalle proprie convinzioni religiose (si pensi alla c.d. eutanasia passiva o al rifiuto di ricevere trasfusioni di sangue). In linea generale, l'incidenza dei princípi costituzionali e le previsioni della normativa c.d. speciale ad essi ispirate (ad esempio, donazione di organi o di sangue, mutamento di sesso) negano la liceità di un libero e arbitrario potere di autodeterminazione del singolo sul proprio corpo. Tale potere trova un limite invalicabile nel rispetto della dignità umana. Pertanto, anche la lesione della propria integrità fisica, consentita a fini terapeutici o a favore di altra persona (ad esempio, trapianto), ha fondamento nel principio di solidarietà costituzionale, nonostante il divieto posto dall'art. 5 c.c. ("Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume").

Il tema si lega strettamente con quello relativo al diritto alla salute *ex* art. 32 cost. nella consapevolezza che le situazioni esistenziali si esprimono non soltanto in termini di diritti, ma anche di doveri: al centro dell'ordinamento vi è la persona, non come volontà di realizzarsi liberamente, ma come valore da preservare anche nel rispetto di sé.

Ciò incide sulla valutazione della liceità degli atti di disposizione *ex* art. 5 c.c. nel senso che il semplice consenso dell'avente diritto non è sufficiente a rendere lecito quel che per l'ordinamento è obiettivamente illecito. Tanto è il portato del superamento dell'istanza meramente volontaristica e di concezioni del diritto alla personalità inteso come diritto sul proprio corpo quasi di contenuto proprietario.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Diritto alla salute

L'attenzione ora si appunterà sul connesso diritto alla salute, sancito a livello costituzionale nell'art. 32. che lo definisce come «fondamentale diritto dell'individuo». Anche l'art. 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclama che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» (v. anche art. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo).

È bene precisare che il diritto alla salute non si esaurisce nel diritto alla integrità fisica. La salute è fenomeno complesso, valutabile non in termini statici ed individuali, bensí in relazione al sano e libero sviluppo della persona e costituisce con quest'ultima una inscindibile unità psicofisica.

Il profilo fisico e quello psichico costituiscono componenti indivisibili della struttura umana e la tutela di entrambi si traduce nella tutela della persona nel suo complesso. La Cassazione ha precisato al riguardo che il diritto alla salute "non coincide con il solo diritto all'integrità fisica, tutelando infatti lo stato di benessere non solo fisico ma anche psichico del cittadino"[2]; e che quest'ultimo non si riduce all'assenza di malattia, ma va inteso come "stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza"[3].

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale ha indotto così ad individuare una nozione positiva della salute: abbandonata la tesi che ravvisava la salute nell'assenza di stati morbosi, si è pervenuti ad una concezione di essa come condizione di equilibrio psichico oltre che fisico, esprimibile non soltanto da un punto di vista strettamente sanitario, ma altresí sociale ed ambientale, non separabile insomma dalla singola persona integrata nel suo ambiente naturale (9 cost.) e sociale (2 cost.). La salute diviene uno stato di benessere legato a funzioni anche affettive o comunque di carattere relazionale, sí che il suo contenuto concreto varia nel tempo e secondo le accezioni culturali.

[2] Cass., Sez. un., 1 agosto 2006, n.17461.

[3] Cass.,16 ottobre 2007, n. 21758.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il diritto alla salute configura una situazione soggettiva complessa che va letto unitamente alla norma che garantisce i diritti dell'uomo con esclusione di qualsiasi loro tassatività o tipicità (artt. 2 e 3 cost.). In tale prospettiva, l'interesse alla salute, indissolubile da quello del libero sviluppo della persona, si può atteggiare in forme diverse, assumendo rilevanza e configurazioni le più varie, a seconda che sia inteso come diritto al servizio sanitario, alla salubrità dell'ambiente, all'integrità fisica o a quella mentale e così via. Quel che rileva è il valore della persona unitariamente inteso.

Parimenti riduttiva è la concezione del diritto alla salute quale diritto dell'uomo all'assistenza sanitaria nei confronti dell'apparato della Repubblica. In passato, in particolare, si qualificava il diritto in esame quale neutro diritto sociale, relegato sul piano meramente programmatico e del tutto inattuato dal legislatore ordinario. Solo sul finire degli anni sessanta, inizia il cammino per riportare l'art. 32 cost. alla sua dignità di norma fondamentale sia nei rapporti interprivati, sia nella regolamentazione della riforma sanitaria. Un notevole passo avanti in tal senso è compiuto con la l. 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) – per le disposizioni destinate a tutelare la salute dei lavoratori (art. 9) – e con la legge istitutiva del Servizio sanitario Nazionale. Tali interventi contribuiscono alla formazione di una vera e propria coscienza sanitaria e, dall'iniziale concezione "sociale" del diritto alla salute, si sviluppa la convinzione che esso debba essere inserito nel novero dei diritti fondamentali (art. 2 cost.). La salute inizia così ad assumere rilievo anche nei rapporti civili, quale parametro della liceità e della illiceità dei comportamenti e della meritevolezza dell'attività umana. Essa è nozione esprimibile dal punto di vista non soltanto sanitario, ma anche comportamentale, sociale e ambientale. La salute infatti non è garantita in sé, quale 'bene' autonomo; la sua tutela realizza la dignità e la libertà della persona.

Tale diritto implica, per tutti i consociati, l'obbligo di astensione da condotte che possano cagionare ad altri malattie, infermità o menomazioni: tale obbligo è presidiato sia da sanzioni penali (artt. 581, 582, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 590, 590-*bis* c.p.) sia dalla previsione di forme di risarcimento. Non si escludono, poi, anche forme di tutela preventive.

Per quanto riguarda la spettanza del diritto in esame, l'interesse alla salute ed all'integrità psico-fisica è tutelato anche a favore del nascituro: l'ordinamento ammette la risarcibilità del

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

danno conseguente a lesioni subite dal feto nel periodo prenatale a causa di condotte imperite del medico. Ne deriva che il soggetto che, con la nascita, abbia acquistato la capacità giuridica può far valere la responsabilità per lesioni o malattie procurategli quando ancora non era nato.

Diverso, invece, è il c.d. diritto di non nascere se non sano, diritto che non è riconosciuto nel nostro ordinamento. Chi sia nato affetto da una grave patologia (ad es., dalla sindrome di Down) non potrà vantare un diritto risarcitorio (per impossibilità di un'esistenza sana e dignitosa) né nei confronti della madre che, benché correttamente informata dell'anomalia del feto, non si sia avvalsa della facoltà di interrompere la gravidanza, né nei confronti del medico che, non avendola correttamente informata di tale anomalia, le ha, di fatto, impedito di valutare l'opportunità di una scelta abortiva[4]. Ovviamente, il medico risponderà, nei confronti della madre, dei danni da c.d. «*nascita indesiderata*» da quest'ultima sofferti in conseguenza della mancata segnalazione di anomalie del feto, ove risultasse che, se correttamente informata, la stessa avrebbe optato per l'interruzione della gravidanza[5].

Il diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica è rimesso, in linea di principio, all'*autodeterminazione* del suo titolare. Al di fuori dei casi — eccezionali — in cui risultino imposti per legge, «gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari» (art. 1, comma 1, L. n. 180/1978; v. anche art. 33, comma 1, L. n. 833/1978; ed ora, da ultimo, art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2017, n. 219): c.d. *principio di auto-determinazione*.

«Nessuno — dispone infatti l'art. 32, comma 1, Cost. — può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». La legge può prevedere l'obbligo di un determinato accertamento o trattamento sanitario *solo* — come più volte ribadito dalla Corte costituzionale[6] — quando ciò sia giustificato non tanto dal vantaggio che potrà derivarne per il soggetto cui esso è imposto, quanto dalla necessità di tutelare l'interesse superiore alla protezione della sanità pubblica. Coerentemente, il legislatore ha previsto un indennizzo da parte dello Stato a favore di «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie (...),

[4] Cass. 11 aprile 2017, n. 9251.

[5] Cass. 28 febbraio 2017, n. 5004.

[6] Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 268.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica» (art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 1992, n. 210; v., anche, art. 1, comma 1, L. 29 ottobre 2005, n. 229). La giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere tale indennizzo "dovuto", in caso di patologie irreversibili derivanti da vaccinazioni, non solo nell'ipotesi (legislativamente prevista) in cui queste ultime siano *obbligatorie*, ma anche quando le stesse siano semplicemente *raccomandate* a mezzo di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore del trattamento vaccinale, tali da giustificare nei cittadini un particolare affidamento in quanto consigliato dall'Autorità: nell'uno come nell'altro caso — rileva la Corte — l'obiettivo perseguito è sempre quello «di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale», sicché sarebbe «ingiusto (...) che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo»[7].

In ogni caso — in attuazione del dettato dell'art. 32, comma 2, Cost. — accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori possono essere disposti solo «nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura» (art. 1, comma 2, L. 13 maggio 1978, n. 180: «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori»; e art. 33, comma 2, L. 23 dicembre 1978, n. 833: «Istituzione del servizio sanitario nazionale»).

Relativamente all'individuazione del contenuto delle disposizioni ricollegabili alla salute, va sottolineato che non sono da accogliere né la lettura dell'art. 32 cost. quale norma che esprimerebbe prevalentemente il dovere di ciascuno di preservare la propria salute nell'interesse esclusivo della collettività (e quindi legittimerebbe un generale potere pubblico di intervento), né l'opposta concezione che accentua esclusivamente il momento individuale ed estende la previsione sull'inviolabilità personale (art. 13 cost.), trasformandola nel diritto alla assoluta disponibilità del proprio corpo e della propria psiche, secondo le logiche proprie del diritto proprietario. In altre parole, si è posto il problema della configurabilità oltre che di un diritto, anche di un dovere alla salute; quest'ultimo sarebbe il risvolto della solidarietà che consente di

[7] Corte cost. 14 dicembre 2017, n. 268.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

configurare l'esistenza di un dovere inderogabile a provvedere alla propria conservazione. A questa impostazione conservatrice si oppone una diversa concezione che, ponendo l'accento sul personalismo e sull'art. 13 cost., giunge ad interpretazioni libertarie del quadro costituzionale, negando l'esistenza di ogni profilo di doverosità. Invero, entrambi gli orientamenti richiamati non possono trovare legittimazione nel nostro ordinamento. Da un lato, l'accentuazione della doverosità contrasterebbe con gli artt. 23 e 32, comma 2, cost., e con i valori di libertà e dignità dell'uomo; dall'altro, gli atteggiamenti libertari si scontrano con il rispetto del valore della persona, in quanto nell'ottica delle scelte compiute dal costituente l'atto di autonomia che riguarda l'uomo non è di per sé meritevole di tutela, ma deve sempre tendere alla realizzazione della persona "nella libertà ma anche nel rispetto del suo stesso valore"[8].

[8] P. PERLINGIERI, *Commento alla Costituzione italiana*, Napoli, 2001, p. 204.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Diritto al nome e tutela della personalità

Il «*nome*», costituito da *prenome* (cioè, dal nome di battesimo) e *cognome* (art. 6, comma 2, c.c.), svolge funzione di identificazione sociale della persona. Esso rappresenta una proiezione della sua identità, intesa anche come proiezione della sua personalità, e pertanto viene ricondotto nell'alveo dei valori fondamentali della persona (artt. 2 e 30 Cost.; art. 8 CEDU; art. 24 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

Il figlio nato nel matrimonio, secondo una radicata consuetudine, fondata sul principio di unità e stabilità familiare, assume il cognome del padre ed il prenome attribuitogli all'atto della dichiarazione di nascita all'ufficiale di stato civile (artt. 29, comma 2, e 34 ss. D.P.R. n. 396/2000).

Tuttavia, anche grazie all'impulso della giurisprudenza, si è iniziato da tempo a dubitare della legittimità di tale soluzione, reputando rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità con riguardo al principio di uguaglianza tra i genitori di quelle disposizioni che presuppongono che il figlio nato nel matrimonio acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata, intesa ad assegnargli il solo cognome materno o il doppio cognome.

Anche la Corte europea dei Diritti dell'Uomo — con sentenza del 7 gennaio 2014, ric. n. 77/07 — ha ritenuto che tale regola contrasti con le previsioni dettate dagli artt. 8 e 14 CEDU; con la conseguenza che lo Stato italiano è ora obbligato (*ex* art. 46 CEDU) ad adeguare la normativa interna a quanto statuito dalla Corte di Strasburgo. La Corte edu in particolare è intervenuta con l'intento di conciliare il diritto di entrambi i coniugi di trasmettere i loro rispettivi cognomi ai figli prevedendo che, in caso di disaccordo su quale dei due indicare per primo, si appongano in ordine alfabetico (art. 143 bis c.c.), con l'esigenza di impedire la proliferazione dei cognomi.

Risulta pertanto improcrastinabile la previsione di nuove regole in materia che consentano ai genitori, se d'accordo, di attribuire entrambi i loro cognomi alla prole.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il figlio nato fuori del matrimonio, invece, assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, assume il cognome del padre (art. 262, comma 1, c.c.), sempre che i genitori, di comune accordo, non richiedano di trasmettere al figlio anche il cognome materno. Se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262, comma 2, c.c.). Nel caso di minore età del figlio, è il giudice a dover decidere — avendo quale unico criterio di riferimento l'interesse del minore stesso — se quest'ultimo debba sostituire il cognome paterno a quello materno, ovvero premetterlo od aggiungerlo ad esso (art. 262, comma 4, c.c.).

Si afferma che il nome, quale aspetto inerente l'identità della persona, è tendenzialmente immodificabile. Il suo mutamento (ad es., perché ritenuto ridicolo o vergognoso) ovvero l'aggiunta al proprio di altro nome e/o cognome (ad es., quello della famiglia materna, priva di discendenti maschi) possono essere concessi con decreto del Prefetto della provincia del luogo di residenza del richiedente, ovvero della provincia nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce (artt. 84 ss. D.P.R. n. 396/2000).

In considerazione della sua funzione di identificazione sociale della persona, il nome viene tutelato contro:

a) la *contestazione* (art. 7, comma 1, c.c.), che si ha allorquando un terzo compie atti volti a precludere od ostacolare al soggetto l'utilizzo del nome legalmente attribuitogli (ad es., il marito separato tenta di impedire alla moglie l'uso del cognome maritale, senza ricorrere al procedimento di cui all'art. 156-*bis* c.c.);

b) l'*usurpazione* (art. 7, comma 1, c.c.), che si ha allorquando un terzo, cui sia stato attribuito un nome diverso, utilizza il nome altrui per identificare la propria persona (ad es., utilizza il cognome di una nobile e nota casata): peraltro, l'uso indebito dell'altrui cognome è vietato solo allorquando possa arrecare pregiudizio al suo legittimo titolare (ad es., perché concretamente idoneo a creare confusione sull'identità della persona;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

c) l'*utilizzazione abusiva* (art. 7, comma 1, c.c.), che si ha allorquando un terzo utilizzi il nome altrui per identificare un personaggio di fantasia (ad es., il protagonista di un romanzo o di un film) o un prodotto commerciale (ad es., il nome della più nota e nobile famiglia del luogo viene impiegato per identificare un liquore di produzione locale), ovvero lo apponga in calce ad un appello o ad una lettera aperta di contenuto politico: anche in questo caso, l'utilizzo abusivo dell'altrui nome è vietato solo se idoneo ad arrecare pregiudizio al suo titolare.

La vittima di contestazione, usurpazione od utilizzo abusivo del proprio nome — così come chiunque, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette (art. 8 c.c.) — può chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno, oltre che la pubblicazione su uno o più giornali della sentenza che accerta l'illecito (art. 7, comma 1 e 2, c.c.).

Tutela analoga a quella prevista per il nome assiste lo *pseudonimo*: ovvero il nome, diverso da quello attribuitogli per legge, con cui il soggetto è conosciuto in determinati ambienti (si pensi, ad es., al c.d. «nome d'arte»: Jovanotti, per identificare il sig. Lorenzo Cherubini).

Sono ammessi atti dispositivi del nome, quale, ad esempio, la concessione a terzi, anche a titolo oneroso, del diritto di utilizzare il proprio nome (celebre) a fini commerciali (ad es., per contraddistinguere un prodotto).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Diritto all'onore e alla reputazione

I riferimenti normativi dell'onore e della reputazione sono contenuti nel codice penale (artt. 594 e 595, relativi ai reati di ingiuria e di diffamazione) e nella legislazione civile. In particolare l'art. 595 (« *Diffamazione* ») c.p. tutela l'interesse di ciascuno all'«*onore*» (per tale intendendosi il valore sociale di un determinato soggetto, dato dall'insieme delle sue doti morali), al «*decoro*» (per tale intendendosi il valore sociale di un determinato soggetto, dato dall'insieme delle sue doti intellettuali, fisiche e delle altre qualità che concorrono a determinarne il pregio nell'ambiente in cui vive), alla «*reputazione*» (per tale intendendosi l'opinione che gli altri hanno dell'onore e del decoro di un determinato soggetto: cioè, la stima di cui lo stesso gode nel suo ambiente sociale).

Cosí, è vietata l'esposizione dell'immagine altrui in pregiudizio del decoro e della reputazione della persona e dei suoi congiunti; è vietato qualsiasi tipo di modificazione dell'opera o ogni altro atto in danno di questa che pregiudichi onore e reputazione dell'autore. Ci sono, poi, altre disposizioni che fanno riferimento all'onore, sia pure indirettamente: ad esempio, l'ingiuria grave nei confronti del donatore è causa di revoca della donazione per ingratitudine; chi ha denunciato calunniosamente la persona per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione fino a tre anni, è escluso per indegnità dalla sua successione, e così via.

Onore e reputazione sono concetti elastici e relativi in quanto al di là del decoro minimo che compete ad ogni persona per il solo fatto di essere uomo, tali concetti vanno valutati in relazione alla personalità dell'interessato, in riferimento a variabili quali l'ambiente sociale, il momento storico e le circostanze del caso concreto (ad es., dire che un magistrato « tifa per una delle parti » non è lesivo del suo onore se l'affermazione riguarda una partita di calcio, mentre lo diviene se riferita ad un giudizio sul quale è chiamato a decidere), ecc.

La legge tutela tali diritti ritenendo illegittima qualsiasi espressione di mancato rispetto dell'integrità morale della persona, manifestata (anche implicitamente) attraverso parole, scritti, disegni, caricature, gesti, suoni, ecc. — direttamente all'interessato od anche solo a terzi (ad esempio un'intervista giornalistica).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'illiceità dell'offesa non viene meno, se il fatto attribuito alla persona o il giudizio espresso sul suo conto rispondono a verità o sono di pubblico dominio: c.d. efficacia non scriminante dell'*exceptio veritatis* (art. 596, comma 1, c.p.).

In una società dell'informazione, il diritto all'onore, al decoro ed alla reputazione è spesso destinato a venire in conflitto con altri diritti di rilevanza costituzionale, quali quello di cronaca e critica giornalistica (art. 21 Cost.). In tali circostanze, affinchè la notizia possa essere legittimamente pubblicata, pur se lesiva dell'altrui reputazione, secondo la giurisprudenza[9], devono concorrere tre distinti presupposti:

a) la verità della notizia (cioè l'esatta corrispondenza, almeno nel suo nucleo essenziale, tra i fatti accaduti ed i fatti narrati, senza omissioni che ne alterino il significato);

b) l'utilità sociale dell'informazione;

c) la c.d. continenza espositiva, che implica che vengano utilizzate modalità espressive dei fatti e/o della loro valutazione non eccedenti rispetto allo scopo informativo da conseguire ed improntate a leale chiarezza, senza ricorso a toni sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati, insinuazioni, sottintesi od accostamenti suggestionanti, ecc.

In assenza dei suindicati presupposti, le notizie lesive dell'altrui integrità morale possono essere comunque pubblicate se vi è l'assenso dell'avente diritto.

La tutela diritto all'integrità morale trova fondamento direttamente negli artt. 2 e 3 cost. e si specifica nel riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (art. 2043 c.c.), anche non patrimoniale sofferto dalla persona offesa. Particolarmente importante è la tutela inibitoria riconosciuta in caso di lesione del diritto in esame, nonché il risarcimento in forma specifica mediante, ad esempio, il diritto alla rettifica allorché la lesione sia attuata a mezzo stampa o con l'impiego della comunicazione radiotelevisiva. In questi casi la persona offesa può chiedere — oltre al risarcimento del danno — una somma a titolo di riparazione, da commisurarsi alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato. Il giudice, se ritiene che ciò possa contribuire a riparare il danno, può ordinare la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali (art. 120 c.p.c.).

[9] Cass. 31 gennaio 2018, n. 2357.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Il materiale della lezione è stato tratto dai seguenti Autori, ai quali si rinvia per i dovuti approfondimenti:
- P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2021.
- P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Vol. III, *Situazioni giuridiche*, Napoli, 2021.
- Torrente e P. Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2019.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).